

Calendrier indicatif du process de reprise

Open Bee France, Dossier confidentiel Efallia

Brantham Partners, Conseil M&A distressed

Paris, le 13 mai 2026

Document strictement confidentiel

Dossier confidentiel à destination du repreneur

Brantham Partners, Conseil en M&A distressed

Lecture du calendrier

Ce calendrier couvre la **première phase du process de reprise**, du démarrage de la mission jusqu'au dépôt formel de l'offre initiale auprès de l'administrateur judiciaire. Il correspond à l'engagement initial du repreneur.

Les jalons sont exprimés en **semaines relatives** par rapport au point de départ effectif (J0 = signature du mandat de représentation et accès au dossier). Une seule date est imposée par le tribunal et s'impose à tous : la **date limite de dépôt des offres de reprise**. Tous les autres jalons sont calibrés en rétro-planning à partir de cette échéance.

Donnée	Statut
Date limite de dépôt des offres	Imposée par le tribunal
Durée typique de la Phase 1	3 à 4 semaines
Engagement du repreneur sur cette phase	Forfait ferme et défini
Suite éventuelle	Phase 2 (audience, jugement, closing) traitée séparément

Vue d'ensemble en quatre étapes

Étape	Intitulé	Durée indicative	Livrable
1	Cadrage et ouverture du dossier	Semaine S0	Accès complet à la data room
2	Analyse approfondie de la cible	S+1 à S+2	Synthèse analytique et premier projet de périmètre
3	Construction et rédaction de l'offre	S+3	Projet d'offre validé par le repreneur
4	Dépôt formel de l'offre	Fin S+3 ou début S+4	Récépissé de dépôt de l'AJ

Étape 1. Cadrage et ouverture du dossier

Durée indicative : Semaine S0.

Objectif : poser les fondations du dossier et accéder à l'information confidentielle de la cible.

Actions clés :

- Signature du mandat de représentation entre le repreneur et Brantham Partners

- Transmission de la liasse fiscale du dernier exercice clos du repreneur
- Extension du NDA auprès de l'administrateur judiciaire
- Ouverture de l'accès complet à la data room sous 48 à 72 heures après réception du NDA signé
- Call de cadrage stratégique de 90 minutes entre le repreneur et Brantham Partners
- Constitution de la cellule projet côté repreneur

Livrable de fin d'étape : dossier d'accès ouvert, périmètre d'analyse cadré, équipe projet constituée et opérationnelle.

Étape 2. Analyse approfondie de la cible

Durée indicative : S+1 à S+2.

Objectif : maîtriser intégralement les données financières, sociales, contractuelles et techniques de la cible pour construire une offre crédible et bien calibrée.

Travaux menés en parallèle sur six axes :

Axe d'analyse	Contenu
Comptable et financier	Comptes des trois derniers exercices, retraitements, situation intermédiaire
Social	Effectifs, contrats de travail, accords collectifs, contentieux prud'homaux, accords de procédure
Contractuel	Contrats clients clés, partenaires de distribution, fournisseurs critiques, baux commerciaux
Fiscal	TVA, IS, contentieux fiscaux antérieurs, droits d'enregistrement applicables
Technique et propriété intellectuelle	Marques, brevets, code source, licences, agréments réglementaires, certifications
Passif déclaré	État du passif déclaré au mandataire judiciaire, créances privilégiées, nantissements

Réunions de point d'étape : un point hebdomadaire avec la cellule projet du repreneur, pour valider les arbitrages au fil de la maîtrise du dossier.

Livrable de fin d'étape : synthèse analytique complète, identification des points de vigilance, premier projet de périmètre cible soumis à validation du repreneur.

Étape 3. Construction et rédaction de l'offre

Durée indicative : S+3.

Objectif : transformer l'analyse en projet industriel chiffré et juridiquement opposable, conforme aux exigences de l'article L.642-2 du Code de commerce.

Composantes de l'offre :

- Définition précise du périmètre repris : actifs, contrats, salariés

- Construction du prix d'offre et du plan de financement détaillé
- Rédaction du projet industriel et plan de développement à 24 mois
- Définition du plan social et des engagements de maintien d'emploi
- Préparation des annexes : Kbis, comptes du repreneur, attestation bancaire, statuts, organigramme
- Rédaction de l'offre selon les neuf mentions obligatoires de l'article L.642-2
- Attestation sur l'honneur prévue à l'article L.642-3

Point de validation conjoint : réunion de validation finale de l'offre avec le repreneur, idéalement à J-3 du dépôt, en présence des conseils juridiques et financiers du repreneur.

Livrable de fin d'étape : projet d'offre signé par le mandataire social du repreneur, prêt à être déposé.

Étape 4. Dépôt formel de l'offre

Durée indicative : fin S+3 ou début S+4, avant l'heure limite imposée par le tribunal.

Objectif : déposer l'offre dans les délais et selon le formalisme attendu par l'administrateur judiciaire.

Actions :

- Dépôt physique ou électronique auprès de l'administrateur judiciaire, accompagné de l'ensemble des annexes
- Obtention du récépissé de dépôt et confirmation de l'inscription au dossier de procédure
- Information du repreneur sur le nombre et la nature des offres concurrentes annoncées par l'AJ

Livrable de fin d'étape : récépissé de dépôt et accusé formel de prise en compte par l'AJ.

Et après le dépôt

Le dépôt de l'offre initiale marque la **fin de la Phase 1** et la fin de l'engagement initial du repreneur sur la mission.

Une **Phase 2** distincte peut alors être engagée conjointement, si le repreneur souhaite poursuivre. Elle couvre :

- l'analyse des offres concurrentes et la construction du tableau comparatif ;
- l'amélioration éventuelle de l'offre (possibilité légale jusqu'à 48 heures avant l'audience) ;
- la préparation et la soutenance à l'audience d'arbitrage du tribunal ;
- l'accompagnement jusqu'au jugement et au closing.

La Phase 2 fait l'objet d'un engagement et de modalités économiques propres, décidés conjointement à l'issue de la Phase 1, en pleine connaissance du dossier et du paysage concurrentiel.

Points d'attention

Rythme contraint. Le format distressed impose un calendrier resserré, sans temps morts. La disponibilité d'une cellule projet réduite côté repreneur conditionne le respect du planning.

Continuité d'exploitation. Pendant toute la durée du process, la cible reste en période d'observation. Tout retard significatif du repreneur peut dégrader la trésorerie disponible et la valeur du périmètre repris.

Date butoir non négociable. La date limite de dépôt des offres fixée par le tribunal est ferme. Toute offre déposée hors délai est irrecevable.

Première offre, pas offre finale. Conformément à la pratique de la procédure de plan de cession, la date d'offre initiale n'est que la première étape. Une short-list est généralement constituée par l'AJ, suivie d'une amélioration des offres avant arbitrage. La bonne pratique consiste donc à prendre date avec une **offre initiale à prix mesuré et périmètre contenu**, assortie de conditions suspensives raisonnables, plutôt qu'à jouer son meilleur prix dès le premier tour.

Cellule projet recommandée côté repreneur

Rôle	Responsabilité
Sponsor exécutif	Décision finale sur le périmètre, le prix et les engagements
Responsable financier	Construction du plan de financement, attestation bancaire
Responsable opérationnel	Futur intégrateur de l'activité, vision projet industriel
Conseil juridique externe	Avocat en restructuring, revue des clauses de l'offre
Coordinateur Brantham	Interface unique sur l'ensemble du process

Cette cellule se réunit en point hebdomadaire pendant la phase d'analyse, puis en point rapproché pendant la construction de l'offre.

Document confidentiel. Brantham Partners SAS, RCS Paris 101 953 891. Le présent calendrier est indicatif et sera précisé en fonction des dates effectives fixées par le tribunal et l'administrateur judiciaire.